

△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	특별사법경찰관(리) 지명관리 현행화 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘△△’이라 한다.)은 「사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률」 제7조의2에 따라 공원구역 내(이하 “관할 구역“이라 한다)에서 「경범죄 처벌법」 제6조제1항의 규정에 의한 범칙행위(제3조제1항 제11호, 제12호, 제15호, 제17호, 제19호부터 제21호까지, 제23호부터 제25호까지, 제27호부터 제29호까지, 제32호, 제36호 및 제37호에 해당하는 위반행위) 현행범에 관하여 사법경찰관리의 직무수행에 필요한 사항을 정하여 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「특별사법경찰관리 직무수행에 관한 규칙」 제5조제2항 규정에 따라 △△△△은 전보 등 인사발령이 있는 때에는 즉시 해당 지명서를 관할 지방검찰청 검사장에게 반납하고 새로운 대상자를 추천하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 특별사법경찰관리 지명철회 및 제청 관련 업무를 추진함에 있어 인재개발부-2484(2024. 6. 20.)호 「인사발령(전보, 파견, 파견해제) 알림」에 따라 전·출입자, 별도직군 전환 등 인사발령이 있는 △△△ 직원 △명에 대하여 즉시 관할 검찰청에 지명철회 및 제청 요청하여야 한다.

하지만 2024년 감사일 현재(2024. 7. 26.)까지 전입자 2명에 대하여 지명 제청 요청하지 않았으며, 전출자, 별도직군 전환 2명에 대하여 지명철회하지 않고 있어 특별사법경찰관(리) 지명관리 현행화가 필요하다.

[표 1] 특별사법경찰관리 지명철회 및 제청 미이행 현황

구분	직급	이름	지명철회 및 제청 사유	비고(발령일)
지명철회 (2명)	△△△ △급	△△△	별도직군 전환	2024. 07. 01.
	△△△ △급	△△△	인사이동(△△△ → △△△△△)	2024. 07. 01.
지명제청 (2명)	△△△ △급	△△△	인사이동(△△△ → △△△)	2024. 07. 01.
	△△△ △급	△△△	인사이동(△△△△△ → △△△)	2024. 07. 01.

자료: △△△ 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 특별사법경찰관(리) 지명관리를
현행화하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는
의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△)은 특별사법경찰관(리) 지명관리를 현행화
 하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)